

DROIT, MANAGEMENT, SI

Professeur : M. Simonne

R4 A 09 Management avancé des SI

Introduction

Cursus : 4 heures CM + 8 H heures TD x 2 - dont les temps d'évaluation

Objectifs

Aborder le sujet du processus achat dans le cadre du management du SI et tout particulièrement les risques associés aux prestations des ESN,

Plan de notre ressource :

3 TP -> 2 +2+3 = 7 Heures par étudiant(e)

- Intro : Achat de services / équipements / de prestations nécessitant une présence dans les équipes.
- Le prêt de main d'œuvre & les exceptions prévues par la loi
- Le délai de prêt de main d'œuvre & les sanctions associées (+ en bonus les risques complémentaires)
- Une solution possible : le principe de forfaitisation ultérieure

+

TP sous **EXCEL** d'analyse comparative des offres à un marché de TMA.

Contexte

Le prêt de main-d'œuvre est devenu une pratique de plus en plus recherchée par les entreprises.

Un certain nombre de sociétés cherchent en effet à se procurer des compétences extérieures, qui n'existent pas en interne, pour réaliser des missions nécessitant une technicité particulière.

Seulement, le prêt de main-d'œuvre est un délit, exception faite de quelques situations prévues par la loi.

Question : *Le prêt de main-d'œuvre et sous-traitance, est-ce la même chose ?*

Non, le contrat de sous-traitance a pour objet la réalisation d'une activité au sein d'un contrat commercial, et non la fourniture d'une main-d'œuvre.

L'objet du contrat est en effet une tâche définie et identifiable distincte de l'entreprise donneuse d'ordres.

En quoi consiste le prêt de main-d'œuvre ?

Le prêt de main-d'œuvre est un dispositif qui permet à un employeur (l'entreprise prêteuse) de mettre des salariés de son entreprise à disposition d'une autre entreprise (l'entreprise utilisatrice), pour un temps déterminé.

Le prêt de main-d'œuvre **ne doit pas être à but lucratif**.

Cela signifie que l'entreprise prêteuse ne doit tirer aucun bénéfice de cette opération. Elle doit facturer uniquement à l'entreprise utilisatrice :

- les salaires versés au salarié prêté ;
- les charges sociales issues de ces salaires ;
- les éventuels frais professionnels remboursés au salarié.

Les exceptions prévues par la loi

La loi énonce que le prêt de main-d'œuvre doit obligatoirement être à **but non lucratif** pour l'entreprise prêteuse afin d'être licite.

Cette dernière doit en effet uniquement **facturer** les salaires versés à ses salariés **ainsi que les charges sociales et frais professionnels** qui y sont liés à l'entreprise utilisatrice. L'entreprise prêteuse ne peut pas faire de marge sur le prêt de main-d'œuvre.

Néanmoins, la loi prévoit également des activités pour lesquelles le prêt de main-d'œuvre est licite, même si le but du contrat est financier.

Les entreprises qui sont autorisées à pratiquer le prêt de main-d'œuvre à but lucratif sont :

- les entreprises de travail temporaire (par les agences d'intérim avec le contrat d'intérim) ;
- les agences de mannequins, dont les titulaires disposent d'une licence ;
- les associations ou sociétés sportives qui mettent des sportifs à la disposition de la fédération sportive délégataire en tant que membre d'une équipe de France ;
- les entreprises de travail à temps partagé ;
- la mise à disposition de salariés auprès d'un syndicat.

Qu'est-ce qu'un prêt de main-d'œuvre illicite ?

Un prêt de main-d'œuvre illicite, par définition, est une situation dans laquelle un employeur va payer pour bénéficier du travail des salariés d'un autre employeur.

La loi prévoit deux infractions liées à la fourniture de main-d'œuvre :
le délit de main-d'œuvre illicite & (le délit de marchandage).

Le prêt de main-d'œuvre illicite et le Code du travail ?

C'est l'article L-8241-1 du Code du travail qui énonce que "toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite".

Ainsi, constitue un prêt de main-d'œuvre illicite, par exemple, le fait qu'une entreprise prête des salariés à une autre entreprise, mais facture ce service avec une marge bénéficiaire. Donc au-delà des coûts des salaires, des charges sociales et des frais professionnels. Il en est de même si l'entreprise prêteuse ne facture pas à l'entreprise utilisatrice l'intégralité des frais. Cela constitue un but lucratif.

Les sanctions pénales du délit de prêt de main-d'œuvre

Le prêt de main-d'œuvre illicite est sanctionné pénalement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. L'amende est de 150.000 euros pour une personne morale (entreprise).

Ces peines pénales peuvent aller :

- jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende si l'infraction est commise à l'égard de plusieurs salariés, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents et connus par l'auteur des faits ;
- jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende si l'infraction est commise en bande organisée.

Les signaux du délit de prêt de main d'oeuvre

Dans le cadre d'une prestation, les signaux du délit de prêt de main d'œuvre :

- *Le prestataire est intégré dans l'équipe du client et a des missions similaires aux agents du client.*
- *Un PC, un email, un bureau non différenciés*
- *Des consignes quotidiennes et ne faisant pas l'objet d'un objectif fini.*
- *.....*

Nota : risque également de conversion en un contrat de travail.

Une solution répandue

L'usage d'un concept contractuelle : « [la forfaitisation ultérieure](#) »

Les prestations relevant du principe de forfaitisation ultérieure sont définis part des commandes d'exécution qui précisent les prix forfaitaires unitaires (généralement J/H) négociés en amont et acceptés par les Parties.

Le titulaire établit pour chaque commande de l'Entreprise un devis financier dont le montant global est justifié au moyen de la grille de profils et / ou de sur la base des UO définis dans son contrat.

Processus ACHAT

1. Expression de besoins (P & A)

- a. Objet du marché
- b. Justification du besoin
- c. Spécifications techniques
- d. Quantité (et durée)
- e. Possibilité de regrouper ?
- f. Historique
- g. Budget et Prix de référence

2. Organisation de l'achat

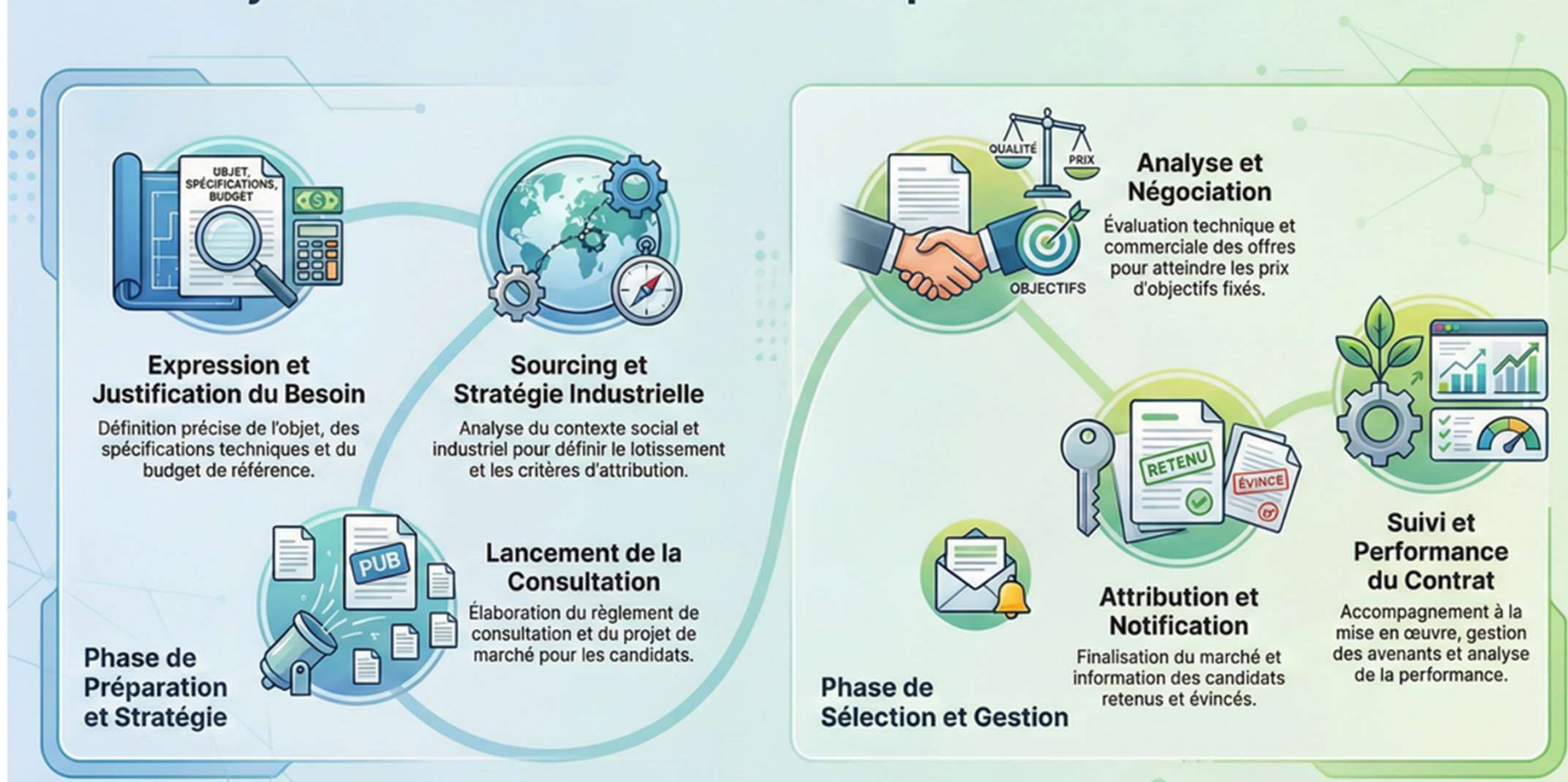
- a. Contexte stratégique, industriel et social du marché → Sourcing
- b. Lotissement du marché
- c. Type de marché (engagement financier nécessaire)
- d. Critère de répartition du marché / lotissement éventuel
- e. Mode de rémunération et variation des prix / **Pénalités**
- f. Prix d'objectif
- g. Critère d'attribution ; moins disance ou mieux disance

Processus ACHAT

3. Préparation et lancement de la consultation
 - a. Projet de marché et règlement de la consultation
4. Analyse des offres et stratégie de négociation
 - a. Analyse des offres techniques avant ouverture des offres commerciales
 - b. Attribution du marché sur prix remis ou négociés
 - c. Objectifs de négociation
 - d. Attribution
 - e. Analyse de la performance projetée
5. Finalisation du marché
 - a. Notification des « gagnants » et des « perdants »
 - b. Accompagnement à la mise en œuvre
6. Déroulement du marché / suivi de contrats
 1. Levée d'option, avenant, fait marquant

Processus ACHAT

Le Cycle de Vie d'un Marché : De l'Expression du Besoin au Suivi



TP: Achat de prestation SI

Sujet : L'analyse des offres commerciales d'un achat de prestation de TMA

- Etape 1 : Prise de connaissance de la grille commerciale (fichier a xxxx)
 - A. Qu'est ce qu'un UO ? Pourquoi utiliser cette notion au lieu des J/H ?
 - B. Comment éviter le délit de prêt de main d'œuvre avec un tel marché ?
 - C. Comment comparer les offres entre les différents candidats ?

 - Etape 2 : Analyse du scénario de comparaison des offres (fichier b xxx)
 - D. A quoi sert ce fichier et comment a-t-il été défini selon vous ?

 - Etape 3 : Analyse des offres des 2 candidats
 - E. Réaliser un fichier permettant l'analyse comparatives des 2 offres des candidats. Fichier à déposer dans le Moodle.
 - Les montants des offres des différents lots devront être mis en évidence notamment pour identifier leur cohérence en vue d'une éventuelle négociation.
 - L'analyse comparative devra mettre en exergue le montant des offres sans et avec la prise en compte des remises sur CA.
 - Une suggestion d'objectif de négociations éventuelles ou d'attribution du marché à l'un des candidats est attendue comme conclusion de votre analyse.
- Le résultat de votre travail devra être contenu dans un seul fichier Excel avec le détail de vos calculs ; et un onglet synthétique, « imprimable » répondant à toutes les questions ci-dessus.